

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA**  
**DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2005.63.02.013290-9**

**REQUERENTE:**

**INSS**

**REQUERIDO:**

**ABADIA MARIA DE OLIVEIRA SCAVONE**

**ORIGEM:**

**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO – SP**

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO PELO SIMPLES EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INFORMAL. REGULARIZAÇÃO POST MORTEM DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE PROVIDO.

1. Este Colegiado possui entendimento consolidado no sentido de que a qualidade de segurado do contribuinte individual não decorre do simples exercício de atividade remunerada, mas do concomitante recolhimento das contribuições exigíveis. Assim, revela-se incabível, para fins de obtenção de pensão por morte, a regularização do recolhimento das contribuições posteriormente ao óbito (Cf. Pedilef 200870950025150, juíza federal Rosana Noya Weibel Kaufmann, DOU 08/04/2011; Pedilef 200870510019718, juíza federal Joana Carolina Lins Pereira, DOU 25/03/2011; Pedilef 200783005268923, juíza federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 11/12/2008; Pedilef 200672950079373, juiz federal Manoel Rolim Campbell Penna, DJ 12/02/2009; Pedilef 200572950133107, juiz federal Marcos Roberto Araújo dos Santos, DJU 21/05/2007; Pedilef 200570950150393, juíza federal Maria Divina Vitória, DJU 17/03/2008.)

2. Sugere-se ao Presidente deste Colegiado que, com base no entendimento já consolidado nesta Turma, promova a devolução de todos os incidentes que objetivem o prestígio ou afastamento da tese de possibilidade de regularização do recolhimento das contribuições após o óbito do contribuinte individual, nos termos do artigo 7º do Regimento Interno desta Turma.

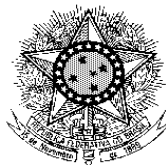
3. Incidente provido, com reforma do acórdão recorrido e reconhecimento da improcedência do pedido. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja cobrança fica suspensa por ser beneficiária de assistência judiciária gratuita. Questão de ordem n.º 2 deste Colegiado.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento ao Pedido de Uniformização, nos termos da ementa/voto da Relatora. Brasília, 24/11/2011.

*Simone Lemos Fernandes*

Juíza Federal Relatora



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA**  
**DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO**

**SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Presidente da Sessão:             | MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA                 |
| Subprocurador-Geral da República: | ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS                      |
| Secretário(a):                    | VIVIANE DA COSTA LEITE                          |
| Relator(a):                       | JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES |
| Requerente:                       | INSS                                            |
| Proc./Adv.:                       | PROCURADORIA-GERAL FEDERAL                      |
| Requerido(a):                     | ABADIA MARIA DE OLIVEIRA SCAVONE                |
| Proc./Adv.:                       | KELLI CRISTINA RESTINO RIBEIRO                  |
| Origem:                           | SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO              |
| Proc. N.º.:                       | 2005.63.02.013290-9                             |

**CERTIDÃO**

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA e EDUARDO BIANCHI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal VLADIMIR VITOVSKY.

Brasília, 24 de novembro de 2011

**VIVIANE DA COSTA LEITE**  
Secretário(a)